

1500413-43.2021.8.26.0570

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA SILVA FREITAS

Comarca: Juquiá

Foro: Foro de Juquiá

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 23/04/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2323072/2021 - DEL.POL.JUQUIA, 21642048 - DEL.POL.JUQUIA, 1182/21/105 - DEL.POL.JUQUIA, 2323072 - DEL.POL.JUQUIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMANUELLI VASSÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Juquiá

Foro de Juquiá

Vara Única

Rua Martins Coelho, 439, Juquiá-SP - cep 11800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500413-43.2021.8.26.0570 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500413-43.2021.8.26.0570

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2323072/2021 - DEL.POL.JUQUIA, 21642048 - DEL.POL.JUQUIA, 1182/21/105 - DEL.POL.JUQUIA, 2323072 - DEL.POL.JUQUIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMANUELLI VASSÃO PEDROSO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA SILVA FREITAS

Vistos.

EMANUELLI VASSÃO PEDROSO foi processada como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, em tese, no dia 27 de novembro de 2021, por volta de 23h00min, na Rua Bahia, 717, Bairro Parque Nacional, nesta cidade e comarca de Juquiá trazia consigo, para fins de tráfico, comércio e fornecimento a terceiros, 30 papелotes de maconha, com peso aproximado de 95,87g; 316 cápsulas plásticas contendo cocaína, com peso aproximado de 310,33g; e 60 pedras de crack, com peso aproximado de 21,5g,

bem como tinha em depósito, em sua residência, 1.010 papelotes de maconha, com peso aproximado de 3.200g; 2.400 cápsulas plásticas contendo cocaína, com peso aproximado de 2.350g; 7.358 pedras de crack, com peso aproximado de 1.700g; além de 355 comprimidos de Ecstasy, com peso aproximado de 166,34g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Devidamente notificada a fl. 213, a acusada apresentou resposta escrita à acusação, fls. 141/148.

Recebida a denúncia em 14 de fevereiro de 2022, fls. 166/168.

Constam auto de constatação preliminar a fls. 09/11, boletim de ocorrência a fls. 12/14, auto de exibição e apreensão e fotografias a fls. 15/17 e 18/27, relatório final a fls. 97/98, laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivo fls. 121/125 e 137/140, folha de antecedentes a fls. 221/222, certidão de feitos criminais a fls. 223/224.

Em audiência de instrução realizada aos 05 de abril de 2022 foram ouvidas as testemunhas e, ao final, interrogada a acusada.

O Ministério Público em alegações finais ofertadas em audiência pugnou pela procedência da pretensão acusatória e teceu considerações sobre a dosimetria das penas.

A d. Defesa, por seu turno, em alegações finais, sustentou insuficiência de provas para embasar a condenação. Aduziu que os policiais ingressaram na residência da acusada independentemente de autorização expressa, razão pela qual as provas obtidas devem ser reputadas nulas. Por fim, pugnou pela absolvição da acusada. É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada por meio do auto de constatação preliminar a fls. 09/11, boletim de ocorrência a fls. 12/14, auto de exibição e apreensão e fotografias a fls. 15/17 e 18/27, relatório final a fls. 97/98, laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivo fls. 121/125 e 137/140, bem como da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório. Convém destacar que a configuração do delito de tráfico de drogas independe da efetiva ocorrência de comércio ilícito. Com efeito, trata-se de crime de ação múltipla e a incursão em qualquer dos comportamentos descritos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 é suficiente para a caracterização do delito.

O laudo pericial de fls. 121/125 descreve que foram apreendidos 60 invólucros contendo crack, com massa líquida de 12g (doze gramas), 316 microtubos de cocaína com massa líquida de 60g (sessenta gramas), 1010 invólucros contendo maconha com massa líquida de 2860g (dois mil oitocentos e sessenta grama), 30 invólucros contendo maconha com massa líquida de 78,60g (setenta e oito gramas e sessenta centigramas), 05 invólucros contendo crack com massa líquida de 1500g (um mil e quinhentos gramas), 2400 microtubos de cocaína com massa líquida de 482g (quatrocentos e oitenta e dois gramas).

As demais substâncias foram descritas por meio do laudo pericial de fls. 137/140, que constatou a presença de 194 porções de ecstasy com massa líquida de 81,70 (oitenta e um gramas e setenta centigramas), 161 porções de ecstasy com massa líquida de 67,02 (sessenta e sete gramas e dois centigramas).

A autoria, por igual, é certa. Não há dúvida de que deva ser atribuída à Ré.

Interrogada, Emanuelle disse que a acusação é verdadeira. Ingressaram sem mandado. Não deu autorização para ingresso na residência. Havia mais policiais, além dos dois. Armazenava drogas para terceiros. Porque ofereceram para fazer. Parou de estudar. Sua mãe estava sem trabalhar. Tem irmãos pequenos para sustentar. Aceitou guardar as drogas. Declarou-se arrependida. O lugar é horrível. Se pudesse voltaria atrás e não aceitaria guardar as drogas. Receberia dois mil reais por mês para guardar tais drogas. Estava guardando há cinco meses. Vinham da Baixada Santista. A confissão da acusada está em consonância com a conclusão que se extrai do exame das demais provas dos autos. Vejamos.

A testemunha Admar De Almeida Rodrigues, policial militar, em juízo disse que no local dos fatos. Viu duas moças no corredor que dá acesso a um edícula. Emanuelle dispensou uma sacola. Havia drogas e dinheiro. Chamou Emanuelle para sair da casa. O outro policial encontrou as demais drogas no imóvel. Confirmou que viu o momento

em que Emanuelle arremessou a sacola. Havia maconha, crack e cocaína, além de 600 reais em dinheiro. Emanuelle negou a posse das drogas. Acredita que Emanuelle residia no imóvel. Conhecia Emanuelle da cidade, mas nunca a tinha abordado. A testemunha Fabiano Ferreira da Silva reiterou em grande parte o depoimento do seu colega de farda. Disse que Emanuelle tentou arremessar a sacola, porém bateu no muro e caiu no chão. Emanuelle retornou para a residência. Foram até o local. Foram recebidos por Emanuelle, que facultou a entrada na residência. Chegou a afirmar que não encontrariam nada. Encontraram entorpecentes embaixo do sofá. Na residência além das duas moças havia outras duas pessoas, uma delas menor. Tinha abordado Emanuelle anteriormente, porém nada tinha sido encontrado. Reiterou as drogas encontradas na sacola, e no sofá, além do dinheiro. Disse que Emanuelle autorizou o ingresso na residência.

A testemunha Juliane Barauna da Silva disse que estava na casa na data dos fatos. Estava se arrumando para sair, junto com a Naise. Os policiais entraram na casa da Manu. Tiraram elas pro quintal. Começaram a revistar a casa. Relatou que os policiais chegaram entrando na casa. Não tinha conhecimento de que Emanuelle se dedicasse ao tráfico. Não chegou a ver quando os policiais encontraram as drogas, porque neste momento estava no quintal. Viu as drogas depois que foram encontradas. Da análise do conjunto probatório extrai-se que a acusada efetivamente praticou as condutas que lhes são imputadas. Com efeito, tanto a materialidade quanto a autoria resultaram suficientemente demonstradas. A confissão é corroborada pelos demais elementos de convicção. A prova oral, somada a outros elementos dos autos, demonstra o cometimento do delito. As circunstâncias da prisão em flagrante, a apreensão dos entorpecentes e a forma de acondicionamento são elementos que evidenciam de modo bastante a mercancia ilícita.

Isto porque os verbos "guardar", "transportar", são núcleos do tipo penal do artigo 33 da Lei 11.343/06. Assim, ainda que não tenha praticado a venda, a conduta da acusada se amolda à hipótese da lei. Desta feita, está configurada a prática do crime de tráfico pela Ré, o que resulta de prova firme e segura.

As evidências de que a acusado mantinha ocupação lícita, vivia sob parcas condições financeiras, ou é usuária de drogas, por si sós, não são capazes de ilidir as provas que militam pela procedência da pretensão acusatória.

Por fim, é inviável a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. A Ré não atende aos requisitos cumulativos do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Decerto que se trata de primário e de bons antecedentes. Não constam em folha de antecedentes condenações anteriores passadas em julgado. No entanto, a expressiva quantidade de drogas apreendidas em sua residência e que mantinha em depósito é circunstância que não admite conclusão diversa do envolvimento da acusada com organização criminosa. E nem se argumente que se estaria considerando isoladamente a quantidade de drogas como fundamento para afastar o benefício. Isto porque as milhares de porções de drogas apreendidas dependeriam da atuação de outras pessoas para serem distribuídas. Tal constatação, ademais, é condizente com o teor do interrogatório da acusada, segundo o qual teria sido contratada por terceiro para guardar as drogas. Por derradeiro, nenhum dos elementos dos autos indica que se trate de usuária de entorpecentes que, por isso, tenha calcado envolvimento com o tráfico. Nesta perspectiva, em que pese de tratar de pessoa primária, a causa de diminuição não deve ser aplicada, diante da falta dos demais requisitos, notadamente quanto à falta de envolvimento com organização criminosa.

Ademais, não há que se falar em ilicitude das provas. Isto porque os indícios colhidos na fase do inquérito, bem como os depoimentos dos policiais em juízo, não deixam dúvida de que a incursão policial resultou da continuação de diligências anteriores. Desta forma, não há não remanesce ilicitude a ser pronunciada.

Nestes termos, o julgamento de procedência da pretensão acusatória é medida que se impõe.

Passo à individualização das penas nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais do artigo 42 do Código Penal são desfavoráveis. A quantidade e natureza das substâncias apreendidas tornam imperiosas o aumento da pena-base. É de se destacar a variedade e nocividade dos entorpecentes. Promovo o aumento da pena em patamar acima do mínimo, em um sexto,

calculado sobre o piso de pena cominada

Na segunda fase, não incidem agravantes. Registro a atenuante da confissão, porém inviável o seu computo (Súmula 231 do STJ). Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição.

Fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo legal ante a ausência de elementos sobre a situação financeira do(s) Réu(s).

Tendo em vista os parâmetros dispostos no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar EMANUELLI VASSÃO PEDROSO como incurso na art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Inviável a concessão dos benefícios dos artigos 44 e 77 do Código Penal porque não preenchidos os requisitos legais.

MANTENHO a prisão preventiva da acusada porque subsistem os motivos que ensejaram a sua decretação. Recomende-se a Ré na prisão em que se encontra.

A presente sentença valerá como reavaliação da prisão preventiva, para os fins do artigo 316, parágrafo único do CPP. Anote-se.

Deixo de aplicar o §2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, com esteio nos princípios constitucionais da igualdade, da individualização da pena e do juiz natural, sob o fundamento de que compete ao Juízo das Execuções Penais proceder à unificação das penas, bem como à apreciação dos pedidos de progressão de regime (Artigo 66 c.c artigos 111 e 112, da LEP). Além disso, a fixação da pena e do regime inicial de cumprimento estão previstos nos artigos 33 e 68, ambos do Código Penal, norma de direito material, valendo também notar que, sendo a Lei de Execuções Penais lei especial, suas disposições prevalecem sobre as da lei geral. Assim, não se mostra possível a concessão de regime mais brando de cumprimento de pena aos Réus, na sentença, sem a avaliação dos requisitos de caráter subjetivo imposta pela Lei de Execuções Penais.

Declaro ainda, o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União, nos termos do artigo 91 do Código Penal, providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (artigo 63, da Lei 11.343/06). Oficie-se ao Fundo Nacional Antidrogas e à Secretária Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis, nos termos do Comunicado CG nº. 805/2019.

Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova.

Custas "ex lege" (Lei Estadual nº 11.608/2003), suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 12, da Lei nº 1.060/50.

Expeça-se certidão para o pagamento de honorários advocatícios, nos termos do Convênio entre a Defensoria Pública de Estado e a OAB-SP, se o caso.

Com trânsito em julgado: (i) expeça-se Guia de Execução Definitiva, anotando-se o resultado definitivo no sistema informatizado oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD e Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral da Justiça; (ii) atualize-se o valor da multa e intime-se os Réus para pagamento, comunicando-se, por fim, o IIRGD.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juquiá, 23 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA